МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 01 дугаар сарын 12 № 01/02 Улаанбаатар хот

“ЭРДЭНЭТ ХИВС” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Б.ДЭЛГЭРМАА ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр тус компанийн ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглох, эвлэлдэн нэгдэх эрхийн хэрэгжилтийг шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг явуулсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус компанийн ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт “нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 22.1 дэх хэсэгт “Хүн бүр бусадтай эвлэлдэн нэгдэх, түүний дотор өөрийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу түүнд элсэх эрхтэй”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт “Ажилтан болон ажил олгогч аливаа байгууллага, албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авахгүйгээр эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо төлөөлөн хамгаалах байгууллага байгуулах, чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх, үйл ажиллагаагаа явуулах, дүрмээ батлах, төлөөлөгчөө сонгох эрхтэй”, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт “Иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор аливаа зөвшөөрөл авалгүй, гагцхүү өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй”, мөн зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт “Үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элсэх буюу гишүүнээс гарахыг тулган шаардаж болохгүй”, мөн зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт “Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн мөн эсэхтэй холбогдуулан иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах буюу тэднийг ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно”, 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэгт “Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж холбоо байгуулах, олон улсын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдэлд гишүүнээр элсэх эрхтэй” гэж тус тус хуульчилсан.

Тус компани нь нийт 400 гаруй ажилтантай боловч ажилтан, ажил олгогч, тэдгээрийн төлөөлөгчдийн хоорондын харилцааг зохицуулах хамтын гэрээ,

1500700[illegible]

хэлэлцээр боловсруулан баталж хэрэгжүүлээгүй байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудаас авсан санал асуулгын “Сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдэлж чадаж байна уу” гэсэн асуултад “үгүй” гэж 100 хувь хариулсан байх бөгөөд нээлттэй хувилбараас “үйлдвэрчний эвлэл байгуулах боломж олгодоггүй”, “энэ талаар мэдээлэл байдаггүй”, “бидний эрх ашгийг хамгаалах байгууллага байдаггүй”, “өмнө нь ажиллаж байсан үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагааг ажил олгогчоос зогсоосон”, “хөдөлмөрийн харилцаанд бидний эрх ашиг зөрчигдөх, цалин хөлс, цалингийн зэрэглэл нэмэгдүүлэх, ажил амралтын цагтай холбоотой асуудлаар хаана хандахаа мэддэггүй” гэж хариулсан байна. Иймд “Эрдэнэт хивс” ХХК ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулах, чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхийн хангахад дэмжин ажиллах нь зүйтэй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.3 дахь хэсэгт “Уртын ээлжээр ажиллах ажилтны ажлын өдрийн үргэлжлэл 12 цагаас илүүгүй байх бөгөөд энэ хуулийн 87 дугаар зүйлийг баримтлан энэ хуулийн 109.1-д заасны дагуу илүү цагийг тооцож нэмэгдэл хөлс олгоно”, мөн хуулийн 87 дугаар зүйлийн 87.3 дахь хэсэгт “Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоны дагуу хуульд өөрөөр заагаагүй бол ээлжийн ажлын цагийн үргэлжлэлийг дөрвөөс илүүгүй цагаар уртасган зохион байгуулж болно. Энэ тохиолдолд ажилтан долоо хоногт 40 цагаас илүү ажилласан бол түүнд илүү ажилласан цагийн хөлсийг энэ хуулийн 109.1-д заасны дагуу нэмж олгоно”, мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.8 дахь хэсэгт “Ажилтныг ээлжийн хуваарийн дагуу шөнийн цагт ажиллуулбал шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлсийг нэмж олгоно” гэж тус тус заасан.

“Эрдэнэт Хивс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 22/5а дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хүний нөөцийн бодлого журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.6-д “Жирэмсний болон амаржсаны амралт, хүүхэд асрах чөлөөнөөс бусад шалтгаанаар нэг сараас дээш хугацаагаар тухайн ажлын байран дээр ажиллаагүй ажилтны нэмэгдлийн зэргийн коэффициентийг шинэчлэн тогтоож болно. Ингэхдээ хуучин нэмэгдлийн зэргийн коэффициентийг өсгөхгүй. ...”, мөн журмын 12 дугаар зүйлийн 12.8.4 дэх заалтад “Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажилтны өвчтэй, чөлөөтэй болон бусад шалтгаанаар ажиллаагүй хоног ажлын 14 хоног болон түүнээс дээш болсон тохиолдолд ажилтны нэмэгдлийн зэргийг бууруулж тооцно” гэж тус тус журамласан байна.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудаас авсан санал асуулгад оролцогчдын 19,2 хувь нь “цалин хөлсийг үндэслэлгүйгээр хасдаг” гэж хариулсан байх бөгөөд “цалин бага, амжиргаанд хүрэлцдэггүй, илүү цагийн хөлс өгдөггүй, ковидын үед нэмэгдэл хөлсийг хассан, өвдсөн тохиолдолд бонус коэффицент хасдаг, өвчтэй байх хугацааны лист оруулахад хувь хүний коэффицентээс хасдаг, цалинтай чөлөө өгдөггүй, “цалингийн зэрэглэл маш удаан ахиулдаг хэрнээ нэг удаа чөлөө авах, өөрөө болон гэр бүлийн гишүүн өвдөх, эмнэлэгт хэвтэх зэргээр ар гэрийн гачигдал гарсан тохиолдолд цалингийн шатлал бууруулдаг, цалинтай чөлөө олгодоггүй”, “амралтын өдөр ажиллуулдаг, илүү цагийн хөлс олгодогүй”, “өргөдөл, гомдлоо гаргадаг боловч шийдвэрлэж хариу өгдөггүй”, “ажлын байрны ажил үүрэгт заагаагүй ажил үүрэг хийлгэдэг, дамжлага ба өөр цехэд ажиллуулдаг” гэж нээлттэй санал асуулгад нийтлэг байдлаар дурдсан байна. Иймд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж хөдөлмөрийн дотоод журам болон холбогдох журмуудад зохих заалтыг тусгаж ажилтнуудад танилцуулан ажиллах нь зохистой байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.5 дахь заалтад “техник, технологийн горим баримтлах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн чиглэлээр ажил олгогчоос өгсөн үүрэг даалгаврыг мөрдөж ажиллах”, 42 дугаар зүйлийн 42.1.2. дахь заалтад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцсэн ажлын байранд ажиллах, энэ талаар бодит мэдээлэл авах”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийн 88.3 дахь хэсэгт “Шөнийн цагаар байнга ажилладаг ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжид заасан хугацаанд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ажил олгогчийн зардлаар хамруулна”, 120 дугаар зүйлийн 120.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт хангасан хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй” гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудаас авсан “Та хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин, нөхцөлд ажиллаж байна уу?” гэсэн асуулгад “тийм” гэж 73 ажилтан буюу 70.2 хувь, “үгүй” гэж 29 ажилтан буюу 27.9 хувь нь хариулсан бол хариулаагүй 2 буюу 1.9 хувь байна. “Үгүй” гэж хариулсан шалтгааны талаар “хөдөлмөрийн нөхцөл хэвийн бус орчинд ажилладаг”, “тоног төхөөрөмжид эвдрэл гэмтэл их гардаг”, “хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл хугацаандаа өгдөггүй, хувцас хэрэгсэл стандартын шаардлага хангаагүй, материал муу, маск өгдөггүй”, “ажиллах орчны агааржуулалт муу, зун халуун, өвөл хүйтэн орчинд ажиллуулдаг, цонхгүй учраас агаар сэлгэлт байхгүй битүү орчинд ажилладаг”, “тоосжилт ихтэй”, “жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулдаг гэх боловч нарийн мэргэжлийн үзлэг оношилгоонд хамруулдаггүй, өрхийн эмчийн үзлэгт оруулдаг” гэжээ. Иймд тус байгууллагын ажилтнуудын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах эрх хөндөгдөж, ажлын байрны орчин нөхцөл нь тэдний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байж болзошгүй байна.

4. Тус компани нь 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 22/41А дугаартай тушаалаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг баталсан байна. Тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажилчдад харагдахуйц газар байршуулах, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хуульд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг зэргийг нарийвчлан тусгаагүй байна. Мөн тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад “жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах” гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд ажилтнуудаас авсан “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай компани ажилтнууддаа зохион байгуулсан уу” гэх асуулгад “тийм” гэж 26 хувь буюу 27 хүн, “үгүй” гэж 72,1 хувь буюу 75 хүн хариулсан байна. Эндээс харахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх мэдлэг олгох сургалт хийх шаардлагатай байна. Мөн “Та өөртэй тань адил хэмжээний ачаалал үүрч, үүрэг гүйцэтгэдэг эсрэг хүйсийн ажилтантай адил хэмжээний цалин хөлс авч чаддаг уу?” гэх асуулгад “тийм” гэж 40,4 хувь буюу 42 хүн, “үгүй” гэж 25 хувь буюу 26 хүн, “мэдэхгүй” гэж 34,6 хувь буюу 36 хүн хариулсан

байна. Харин нэмэлт санал байгаа эсэх хэсэгт “сургалт зохион байгуулах шаардлагатай” гэж нийтлэг байдлаар хариулсан байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх, эвлэлдэн нэгдэх эрхийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хуульд нийцүүлэн ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх эрхийг тус компанийн удирдлагаас дэмжиж ажиллах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу илүү цагийн болон бусад нэмэгдэл хөлс олгох асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, журамд нийцүүлэн баталж мөрдүүлэх;
3. Ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг бүртгэлжүүлэн, хариуг өгч хэвших;
4. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байраар хангах;
5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг дотоод журамд нарийвчлан тусгаж, энэ талаарх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД